



PROGRAMACIÓN DOCENTE	
Asignatura: DERECHO PÚBLICO	Ciclo: Básico
Carrera: Contador Público Nacional	Código: 102
Carrera: Licenciatura en Administración	Código: 202
Curso: 1º Año – 1º Cuatrimestre	Expte FACEyA N°075/2008– Res.CD 034/2017
Profesor Titular: DALLA LASTA, Guillermo Rafael guillermodallalasta@gmail.com	Títulos académicos: Abogado- Procurador - Especialista en Tributación-Diplomado en Derecho Municipal Dedicación: Semi – exclusiva
Profesor Adjunto: GUZMAN, Ricardo Gaspar gaspar2005@gmail.com	Títulos académicos: Abogado - Procurador Dedicación: Semi-exclusiva
Ayudante Diplomado: GONZALEZ, Ana Elizabeth anae.g@hotmail.com	Títulos académicos: Abogado - Procurador Dedicación: Simple
Ayudante Diplomado: DRE, Franco mf_foxtrot@hotmail.com	Títulos académicos: Abogado - Procurador Dedicación: Simple
Ayudante Diplomado: MELNIK, Juan Pablo jpelnik@hotmail.com	Títulos académicos: CPN Dedicación: Simple

PRESENTACION DE LA ASIGNATURA

Como es sabido, ni el Derecho Constitucional ni el Derecho Administrativo, ramas fundacionales del Derecho Público, pueden vivir una vida aislada al margen del medio político, social, económico y técnico en el que se encuentran. Por el contrario, el Estado y su Administración acusan la impronta de las fuerzas que determinan una época histórica dada. Todo aquello que parece invariable sufre los embates de renovadas concepciones.

De allí la necesidad de innovar para solucionar los problemas que presenta la realidad contemporánea. En nuestro país el desafío de los tiempos que corren, con su variada y compleja problemática, determina que el Derecho Público actual asuma nuevos cometidos, como respuesta necesaria a cuestionamientos específicos de nuestra Ciencia Jurídica.

El Derecho Constitucional y el Derecho Administrativo, constituyen hoy en día disciplinas de conocimiento necesario en una formación integral del estudiante de ciencias económicas y de administración, por el acceso que como futuro profesional ha de tener al aparato burocrático estatal en cuanto ámbitos, por lo menos de referencia.

Consecuentemente es nuestro deber insoslayable analizar críticamente el contenido de nuestra materia a fin de seleccionar cuidadosamente lo perdurable y modificar lo requerido por las nuevas exigencias.

El Derecho Público es una disciplina en permanente evolución. Producto de las peculiares condiciones de tiempo y lugar en las que se ha desarrollado, no hay rama del derecho en la que los vaivenes políticos, jurídicos y económicos impacten de modo más relevante que en él.

Sin embargo, la particular dinámica del Derecho Público no ha sido, obstáculo para su formación y desarrollo, ni para su progreso científico.

El objetivo básico es la actualización de conocimientos y el desarrollo de destrezas en el campo del Derecho Público desde una perspectiva novedosa e integral y con especial énfasis en los aspectos prácticos de la disciplina. Se procura desarrollar la capacidad del estudiante para razonar ante un tema complejo de gestión pública. En otras palabras, el objetivo es entonces el desarrollo de conocimientos teóricos, su correspondiente profundización; análisis crítico y el avance sobre la aplicación de soluciones prácticas y eficientes.



En tal sentido, Juan Francisco Linares nos dice que, las *"...definiciones tienen que ser, no la búsqueda de esencias verdaderas sino de resultados prácticos de utilidad para la comprensión y sistematización de los fenómenos estudiados"*¹

En el área de las ciencias económicas, el vasto contenido de estas disciplinas requiere de una adaptación compatible con el campo de acción de los futuros profesionales, sin merma, claro está, de los principios que hacen a su esencia y operatoria.

La enseñanza del derecho debe vincularse al rescate del sistema jurídico como herramienta útil para un cambio social, no pudiendo quedar indiferentes ante la sectorización económica producida, ni a que su enseñanza sea una mera repetición de normas o conceptos contenidos en libros accesibles, sin acentuar la generación de habilidades de discernimiento en los educandos.²

En lo que respecta a la enseñanza de nuestra disciplina -Derecho Público- a los estudiantes de Ciencias Económicas y de Administración, (para las carreras de Contador Público Nacional y Licenciatura en Administración) la misma necesariamente estará focalizada en el diseño de estrategias pedagógicas, que permitan al alumnado aprender en forma continua y dinámica las instituciones públicas, su organización administrativa y el derecho aplicable a cada caso particular, garantizando un núcleo de contenidos mínimos y esenciales como ser, la división entre Derecho Público y Derecho Privado; Constitución Nacional (Federalismo, Forma Republicana de Gobierno, garantías constitucionales); Principios Generales del Derecho; relación Administración – Administrado entre otros.

El Derecho Público es, para el futuro profesional de Ciencias Económicas y de Administración, una disciplina de apoyo fundamental, que refuerza y sostiene la sólida formación que en materia de Contabilidad, Administración y Economía debe ostentar, para garantizar solvencia y eficacia en su desempeño con idoneidad en todos los campos del ejercicio de la actividad profesional.

Constituye, además, un componente ineludible del perfil profesional a que apunta la formación académica, en cuanto se propone lograr en los egresados el firme compromiso ético de trabajar al servicio de la sociedad, respetando principios fundamentales de convivencia humana, como la libertad, igualdad, solidaridad, los que garantizan la forma republicana de gobierno y la preservación de las instituciones de la democracia; y la consecuente función crítica que se hace necesario poner en ejercicio al tiempo de participar de instancias de formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas.

Asimismo, su conocimiento contribuye a la asunción de actitudes de respeto y defensa de los derechos humanos, en orden al logro de una sociedad más tolerante y justa, al desarrollo de conductas solidarias, éticas y a fortalecer el compromiso con el desempeño profesional honesto y refractario a todo tipo de corrupción.

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA:

- Lograr una formación jurídica, mediante el conocimiento de las normas que integran la Constitución Nacional, atento a que ellas constituyen el fundamento de validez formal y sustancial de las demás normas del derecho en sus distintas ramas, por ser la constitución la Ley Suprema que preside todo el ordenamiento jurídico del Estado.
- Adquirir un conocimiento adecuado de las instituciones fundamentales del Derecho Administrativo como parte del Derecho Público, incluyendo los nuevos principios que dominan a la contratación pública.
- Adquirir conocimiento y capacidad interpretativa de las normas jurídicas vigentes en materia de Derecho Público, así como de sus antecedentes, correlacionándolos con la jurisprudencia aplicable. Transmitir formación cívica y política, mediante el conocimiento y la comprensión existencial, los principios constitucionales, los

¹LINARES, Juan Francisco: Prólogo de la 2da. Edición de "Acto Administrativo" (1969), publicada en el Tomo 3, 5ta. Edición, "Tratado de Derecho Administrativo" de Agustín Gordillo, 2000, pág. 29.-

²RICHARD, Efraín, "Los Desafíos del Derecho Frente al Siglo XXI", Congreso Internacional, Santiago de Chile, 26/30 agosto 2002.-

derechos, garantías, deberes, la forma federal de Estado y la forma republicana de Gobierno.

- Conocer la evolución experimentada por el Derecho Administrativo, su realidad, y su problemática actual, así como su proyección futura. Alcanzar dichos objetivos mediante el estudio del derecho constitucional tanto formal como material, de la Jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación y del funcionamiento de las instituciones.
- Obtener la capacidad de aplicar los conocimientos obtenidos a la resolución de casos prácticos extraídos de la realidad (casos jurisprudenciales, expedientes administrativos, etc.), y, de ese modo, de resolver las hipótesis de trabajo que puedan plantearse en la futura vida profesional del alumno.
- Obtener la capacidad concreta de satisfacer, tanto en sus aspectos teóricos como prácticos, los requerimientos que pueda plantear al alumno su vida profesional dentro del marco del Derecho Público, ya sea como asesor del Estado, como asesor particular, o bien como auxiliar de la Justicia.

METODOLOGIA DE ENSEÑANZA

El sentido del cursado es transmitir herramientas a los alumnos y crear otras nuevas por medio del debate entre profesores y estudiantes, a través del incremento de sus capacidades críticas.

A su vez, se hace hincapié en el compromiso con el desarrollo social e institucional y la participación de docentes y alumnos en el diseño y análisis crítico de las políticas públicas en nuestro país.

Para obtener una buena formación profesional del egresado, se aplica una metodología de enseñanza teórica - práctica, sustituyendo el método de "clases magistrales" por el de "exposiciones dialogadas", presentación de interrogantes o problemas, trabajo en equipo, talleres de lectura, indagación bibliográfica, en la que los cursantes adquieren la aptitud de creación proactiva de conocimiento, aplicando contenidos teóricos a la resolución de casos concretos propios de la realidad profesional, incluyendo el análisis y elaboración de reglamentos, actos, leyes, fallos, dictámenes y contratos.

En definitiva se trata de incorporar una nueva tendencia pedagógica en la enseñanza de la disciplina que analizamos, el cambio gradual y progresivo de docentes "informadores" por la de docentes "formadores" de profesionales, dotados de competencias convergentes y comprometidos con la sociedad que integran, fomentado su pensamiento analítico, ante las exigencias del mercado laboral público y privado.

EVALUACIÓN

- **Objetivos de la evaluación:** La evaluación presenta como objetivos la comprensión de los contenidos desarrollados en la asignatura para lo cual se plantea como una evaluación de procesos y resultados. La misma se concibe como un espacio de aprendizaje y consolidación de los temas trabajados a lo largo de la cursada. Se propone que la actividad sea de elaboración y aplicación que se fundamente en los elementos teóricos desarrollados.
- **Criterios de Evaluación:** Se evaluarán la presentación paratextual del trabajo; el orden lógico en la presentación del contenido de las diferentes etapas del proceso de evaluación, la argumentación teórica para justificar las propuestas y la correcta aplicación de los contenidos.
- **Tipos de evaluaciones a utilizar en el desarrollo de la cátedra:** Se evaluarán quincenalmente los contenidos desarrollados en clase, los trabajos prácticos que irán componiendo el portafolio, los cuales deberán respetar los criterios establecidos en el



ítem anterior; los exámenes parciales de la asignatura serán la defensa de los proyectos presentados como Trabajos Prácticos.

- **Exámenes teórico-práctico (Parciales).**

Durante el desarrollo de la evaluación se deberán consultar todos los materiales propuestos por la cátedra, tanto en forma de apuntes como de resúmenes, al igual que los artículos, capítulos de libro y libros completos que hayan sido recomendados por el profesor a lo largo del curso.

Se evaluará la adecuación y precisión conceptual en la presentación de los contenidos y la corrección de la expresión.

- **La nota final de la asignatura estará compuesta de:**

- **40 %** de ponderación a la nota del Parcial Nº **01**.
- **60%** por ciento de ponderación a la nota del Parcial Nº **02**.
- Se deberá superar un **40%** de cada parte para regularizar la materia.

Para regularizar la materia el alumno deberá:

- Presentar y aprobar los trabajos prácticos solicitados con una puntuación mínima del **40%** del máximo establecido para cada uno de ellos.
- Aprobar las **DOS (2)** evaluaciones parciales con una puntuación mínima del **40%** del máximo establecido para cada una de ellas. Se puede recuperar **UN (1)** parcial.

Para aprobar la materia: puede realizarse de las siguientes maneras:

- **Alumnos con Promoción:** quienes reúnan los siguientes requisitos de regularidad:
 - ✓ Presentar y aprobar los trabajos prácticos solicitados con una puntuación mínima del **70%** del máximo establecido.
 - ✓ Aprobar **DOS (2)** evaluaciones parciales con una puntuación mínima del **70%** del máximo establecido para cada una de ellas, sin aplazo.
- **Alumnos Regulares:** deberán aprobar un examen final oral, de carácter teórico, que abarcara el total del programa analítico de la materia, en los turnos que la Facultad establezca a esos efectos.
- **Alumnos Libres:** Deberán aprobar un examen con dos instancias consecutivas, una primera instancia escrita sobre cualquiera de los temas teóricos-prácticos contenidos en el programa analítico. Aprobada, podrá continuar con la segunda instancia oral, con un tema asignado por la cátedra.

CONTENIDOS MÍNIMOS FIJADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

Principios generales del derecho, fuentes. Derechos Humanos. Origen y evolución del constitucionalismo. Estado y Constitución. Constitución Argentina. Constitución de la Provincia de Catamarca, las formas de gobierno, Órganos y Poderes del Estado. Responsabilidad del Estado. Regímenes Provinciales y Municipales. Aspectos económicos y de control. Derechos civiles y garantías Constitucionales. Contratos y actos administrativos. La Función Pública y el Servicio Público. Régimen de contratación del Estado.



PROGRAMA ANALÍTICO

Asignatura: DERECHO PÚBLICO	Ciclo: Básico
Carrera: Contador Público Nacional	Código: 102
Carrera: Licenciatura en Administración	Código: 202

CAPITULO 1

El derecho: concepto. Fuentes del Derecho. Norma: Constitución, Ley, Reglamento, Tratados Internacionales, Interestaduais. Usos y costumbres, jurisprudencia. Ramas del derecho. División relatividad.

BIBLIOGRAFIA

TORRE, Abelardo (1981). "Introducción al Derecho". Abeledo-Perrot, Buenos Aires. p. 22.-

SARMIENTO GARCIA, Jorge (Director) (1997). Derecho Público, Ed. Ciudad Argentina, Autores varios, Buenos Aires, pp.264.-284.-

CAPITULO 2

Constitución, evolución histórica, clases: escritas y no escritas, flexibles y rígidas. Formal y material. Contenidos pétreos. Poder constituyente. Originario, derivado. Poder constituyente y poder constituido. Jerarquía constitucional. Federalismo. Sistema Representativo y Republicano. La Constitución y el ciudadano. Poder y libertad. Normas operativas y programáticas. La emergencia en el Estado Constitucional: jurisprudencia. Estado y Gobierno. Declaraciones, derechos y garantías. Enumerados y no enumerados. Generaciones Constitucionales.

BIBLIOGRAFIA

GALLINA, Carlos (2009). Constitución, Servicios Públicos y Emergencia, ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, p. 82.-

ROSATTI, Horacio (2010). Tratado de Derecho Constitucional, T I y II, ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe.-

SARMIENTO GARCIA, Jorge (Director) (1997). Derecho Público, Ed. Ciudad Argentina, Autores varios, Buenos Aires, pp.227.-319.-

CAPITULO 3

Derecho Público y Provincial: Concepto. Las Provincias: Autonomía – Diferencia con la Autonomía Municipal. La constitución de Catamarca de 1988. Régimen Municipal.

El Municipio: concepto, elementos y origen. Competencia. El Municipio en la Constitución de Catamarca.

BIBLIOGRAFIA

ROSATTI, Horacio (2010). Tratado de Derecho Constitucional, T I y II, ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe.-

CONSTITUCIÓN de la Provincia de Catamarca.-

SARMIENTO GARCIA, Jorge (Director) (1997). Derecho Público, Ed. Ciudad Argentina, Autores varios, Buenos Aires, pp.471-505.-

CAPITULO 4

Derecho Administrativo: concepto. Fuentes. Función Administrativa: concepto. Clasificación. Organización Administrativa: Introducción. Modalidades. Caracteres de los entes descentralizados, centralizados y desconcentrados.

BIBLIOGRAFIA

COMADIRA, Julio, R. (2007). El Acto administrativo: en la ley nacional de procedimientos administrativos; con la colaboración de Laura Monti, 1era. Edición, Buenos Aires, La Ley, p.27.-

GORDILLO, Agustín (2009). Tratado De Derecho Administrativo, Tomo 1, Parte General, Capítulo VII-3-50, 10º ed., Buenos Aires, F.D.A.-

SARMIENTO GARCIA, Jorge (Director) (1997).Derecho Público, Ed. Ciudad Argentina, Autores varios, Buenos Aires, pp.510-522.-

CAPITULO 5

El Acto Administrativo: concepto. Alcance. Elementos: concepto. Competencia-Objeto-Motivación-Causa-Procedimiento-Finalidad.Formas de publicidad. Caracteres: concepto – Presunción de legitimidad – Ejecutividad y Ejecutoriedad – Estabilidad – Impugnabilidad. Régimen de nulidades. Modificación. Extinción. Ley Provincial 3.559 y Ley Nacional 19.549.



BIBLIOGRAFIA

COMADIRA, Julio Rodolfo (2007). El Acto administrativo: en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. 1era. Edición 4ª reimp. Buenos Aires, La Ley, pp. 1-88.-

GORDILLO, Agustín (2011). Tratado De Derecho Administrativo, Tomo 3, El Acto Administrativo, Capítulo IV-1-14, 10º ed., Buenos Aires, F.D.A.,-

SARMIENTO GARCIA, Jorge (Director) (1997). Derecho Público, Ed. Ciudad Argentina, Autores varios, Buenos Aires, pp.523-556.-

CAPITULO 6

Hecho Administrativo: concepto – Diferencia con el Acto Administrativo – Régimen Jurídico – Recursos Administrativos – Acción Judicial. Simple Actos de la Administración: concepto. Actos interorgánicos e interadministrativos. Dictámenes: clases – Diferencia con el Acto Administrativo.

Reglamento Administrativo: concepto – Diferencias con el Acto Administrativo – Régimen Jurídico – Publicación – Modificación – Clases de Reglamentos (Ejecución, Autónomos, Delegados, y De Necesidad y Urgencia-D.N.U.).

BIBLIOGRAFIA

SARMIENTO GARCIA, Jorge (Director) (1997). Derecho Público, Ed. Ciudad Argentina, Autores varios, Buenos Aires, pp.558-573.-

GELLI, María Angélica (2011). Constitución de la Nación Argentina comentada y concordada, 4ta. Ed. Ampliada y actualizada, La Ley, Buenos Aires, pp. 363-371.-

CAPITULO 7

Contratos de la Función Administrativa: Contratos Civiles y administrativos: criterio de jurisdicción – criterio formal – criterio legalista – criterio finalista – criterio de las cláusulas exorbitantes – criterio de la subordinación – criterio según el carácter en que obra la administración pública.

Contratos de la Administración o Contratos en la Función Administrativa. Los contratos de la Administración, los medios de impugnación y la jurisdicción contenciosa. Elementos: sujetos – consentimiento – contenido - forma. Formación. Elección del cocontratante. Licitación Pública (etapas), privada, concursos, subasta pública, contratación directa otras modalidades contractuales. Régimen legal: Ley 4938 y su reglamentación; Dec. Nac. PEN Nº 893/2012.

BIBLIOGRAFIA

CASSAGNE, Juan Carlos (1981). Acto administrativo, 1era. Ed., Abeledo- Perrot, Buenos Aires, ps. 60 y ss.-

CASSAGNE, Juan Carlos (2009). Contrato Administrativo, Tercera Edición, Ed.Abeledo-Perrot, Buenos Aires, p. 19-20.-

DALLA LASTA, Guillermo Rafael (2017). Análisis Jurídico del Régimen de Contratación del Estado, 2da. Ed. Actualizada, editorial Bibliotex. San Miguel de Tucumán. Prólogo de Cassagne, Juan Carlos.

MARIENHOFF, Miguel (1998). Tratado de Derecho Administrativo TIIIA, p. 54 y ss.-

CAPITULO 8

Principios básicos de los contratos administrativos: publicidad – libre concurrencia – igualdad. Etapas o fases del procedimiento licitatorio: Autorización – Elaboración de pliego de condiciones – llamado a licitación – presentación de propuestas – acto de apertura – meritución y preadjudicación – adjudicación.

BIBLIOGRAFIA

COMADIRA, Julio, R. (2003). Derecho Administrativo: acto administrativo, procedimiento administrativo, otros estudios, 2da. Ed., Buenos Aires, Abeledo Perrot ,p. 309.-

DALLA LASTA, Guillermo Rafael (2017). Análisis Jurídico del Régimen de Contratación del Estado, 2da. Ed. Actualizada, editorial Bibliotex. San Miguel de Tucumán. Prólogo de Cassagne, Juan Carlos.

REJTMAN FARAH, Mario (2010). Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, p.33.-

CAPITULO 9

Contratos Administrativos en particular: Contrato de obra pública. Servicio Público. Concesiones. Suministros. Empleo Público. Conceptos. Obligaciones de las partes. Ejecución. Extinción.



BIBLIOGRAFIA

CHOJKIER, Raquel, **DUBINSKI**, Alejandro y **CASELLA**, JoséV. (2000). Contrataciones del Estado- Ediciones Depalma- Buenos Aires, pp. 107 y 205.-

SARMIENTO GARCIA, Jorge, (Director) (1997). Derecho Público, Ed. Ciudad Argentina, Autores varios, Buenos Aires, pp.631-643.-

CAPITULO 10:

Procedimiento y Proceso Administrativos: Principios: legalidad objetiva – impulsión de oficio e instrucción – verdad material – debido proceso o garantía de defensa – informalismo a favor del administrado – de contradicción – ausencias de costas y eficacia – carácter escrito. Impugnación de las decisiones en sede administrativa: concepto. Los recursos Administrativos. Los recursos en particular. Denuncia de Ilegitimidad. Policía y Poder de Policía: Introducción. Fundamento Constitucional. Evolución histórica del concepto de policía. Clasificación del poder de policía: en tiempo de normalidad y tiempo de emergencia.

BIBLIOGRAFIA

GORDILLO, Agustín (2010). Tratado De Derecho Administrativo, Tomo4, El Procedimiento Administrativo, Capítulo III-47, 10º ed., Buenos Aires, F.D.A.-

HUTCHINSON, Tomás (1992). Régimen de Procedimientos Administrativos, Ley Nº 19.549, Edit. Astrea, Buenos Aires.-

SARMIENTO GARCIA, Jorge (Director) (1997). Derecho Público, Ed. Ciudad Argentina, Autores varios, Buenos Aires, pp.587-629.-

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Manual de la Cátedra de Derecho Público. Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. (Prof. Guillermo R. Dalla Lasta).

CASSAGNE, Juan Carlos (1981). Acto administrativo, 1era. Ed., Abeledo- Perrot, Buenos Aires.-

CASSAGNE, Juan Carlos (2009). El Contrato Administrativo, Tercera Edición, Ed. Abeledo- Perrot, Buenos Aires.-

CHOJKIER, Raquel, **DUBINSKI**, Alejandro y **CASELLA**, José V. (2000). Contrataciones del Estado- Ediciones Depalma- Buenos Aires.-

COMADIRA, Julio Rodolfo (2007). El Acto administrativo: en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. 1era. Edición 4ª reimp. Buenos Aires, La Ley.-

COMADIRA, Julio Rodolfo (2003). Derecho Administrativo: acto administrativo, procedimiento administrativo, otros estudios, 2da .Ed., Buenos Aires, Abeledo Perrot.-

CONSTITUCIÓN de la Provincia de Catamarca.-

DALLA LASTA, Guillermo Rafael.(2015). Manual de estudio de derecho administrativo: administración general, educativa y aplicada . - 1a ed. - Catamarca: Universidad Nacional de Catamarca, E-Book. ISBN 978-950-746-233-7 .

DALLA LASTA, Guillermo Rafael (2017). 2da. Edición actualizada. San Miguel de Tucumán Bibliotex. Prólogo de Cassagne, Juan Carlos.

GALLINA, Carlos (2009). Constitución, Servicios Públicos y Emergencia, ed. Ad-Hoc, Buenos Aires.-

GELLI, María Angélica (2011). Constitución de la Nación Argentina comentada y concordada, 4ta. Ed. Ampliada y actualizada, La Ley, Buenos Aires.-

GORDILLO, Agustín (2009). Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 1, Parte General, Capítulo VII-3-50, 10º ed., Buenos Aires, F.D.A.-

GORDILLO, Agustín (2010). Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 4, El Procedimiento Administrativo, Capítulo III-47, 10º ed., Buenos Aires, F.D.A.-

GORDILLO, Agustín (2011). Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, El Acto Administrativo, Capítulo IV-1-14, 10º ed., Buenos Aires, F.D.A.-

HUTCHINSON, Tomás (1992). Régimen de Procedimientos Administrativos, Ley Nº 19.549, Edit. Astrea, Buenos Aires.-

MARIENHOFF, Miguel (1998). Tratado de Derecho Administrativo TIIIA.-

REJTMANFARAH, Mario (2010). Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires.-

ROSATTI, Horacio (2010). Tratado de Derecho Constitucional, T I y II, ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe.-

SARMIENTO GARCIA, Jorge (Director) (1997). Derecho Público, Ed. Ciudad Argentina, Autores varios, Buenos Aires.-

TORRE, Abelardo (1981). "Introducción al Derecho". Abeledo- Perrot, Buenos Aires.-

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

BASTONS, Jorge Luis (2008). (Director). Derecho Público para Administrativistas. 1era. Ed. Librería Editora Platense, La Plata.-

BIGLIERI, Alberto (2010). Estudios de Derecho Municipal. 1era. Edición. Ediciones Jurídicas, Buenos Aires.-

COMADIRA, Julio Rodolfo (2000). La Licitación Pública, Ed. Depalma, Buenos Aires.-



- CASSAGNE**, Juan Carlos (2006). Derecho Administrativo, Tomos I y II, 8 ed. Actualizada, Lexis Nexis, Buenos Aires.-
- D'AURIA**, Aníbal (2012). Teoría y Crítica del Estado. 1era. Ed. Eudeba. Universidad de Buenos Aires.-
- DROMI**, José R. (1999). La Licitación Pública. Ed. Ciudad Argentina, Buenos Aires.-
- FIORINI**, Bartolomé- **MATA**, Ismael (1972). La Licitación Pública. Selección del contratista estatal, Abeledo Perrot, Buenos Aires.-
- GORDILLO**, Agustín (2010). Tratado De Derecho Administrativo, Tomos 1, 2, 3,4, 10º ed., Buenos Aires, F.D.A.-
- MARIENHOFF**, Miguel S. (1998). Tratado de Derecho Administrativo. T. III-A, Contratos Administrativos, Cuarta ed. Actualizada, Abeledo Perrot, Buenos Aires.-
- MATA**, Ismael (2009). Ensayos de Derecho Administrativo. 1era. Edición. Ediciones Rap. Buenos Aires.-
- SARTI**, Néstor Alfredo. (2005). Contrataciones Públicas. 1era. Edición, Buenos Aires.-
- SAYAGUES LASO**, Enrique (2005). La Licitación Pública. Editorial Euros Editores, Buenos Aires.-
- SESIN**, Domingo Juan (1994). Administración Pública. Actividad Reglada, Discrecional y Técnica. Ediciones Depalma, Buenos Aires.-
- TAWIL**, Guido Santiago, **MONTI**, Laura Mercedes. (1998). La Motivación del Acto Administrativo. Ediciones Depalma, Buenos Aires.-
- INFOLEG**. www.infoleg.com

ANEXO CRONOGRAMA ANUAL 2017

Sede: Catamarca	Fecha de Inicio: 13/03/2017	Fecha de Finalización: 19/06/2017
------------------------	------------------------------------	--

CRONOGRAMA DE CLASES TEÓRICAS

El cronograma adicional de dos clases por semana miércoles y viernes del JTP está estructurado para la distribución del trabajo docente, pero como facilitadora de la labor del titular, los estudiantes pueden registrar su asistencia en la clase teórica del JTP y asistir a la del Titular, las evaluaciones se cumplen en cada comisión hasta alcanzar el status académico de alumno regular, posicionándose así en mejor condición frente a la evaluación final del alumno libre.

Se desarrollan clases prácticas sobre textos y mediante el estudio de casos, cuando la disponibilidad horaria lo permite luego del desarrollo teórico.

CRONOGRAMA DE CLASES TEÓRICAS

Fecha	Nº	Un	Tema
14-03	1	1	Presentación de la materia. Importancia del estudio del derecho público. Nociones básicas del derecho.
16-03	2	1	Fuentes del Derecho. Norma: Constitución, Ley, Reglamento, Tratados Internacionales, Interestaduales. Usos y costumbres, jurisprudencia. Ramas del derecho.
21-03	3	2	Constitución, evolución histórica, clases: escritas y no escritas, flexibles y rígidas. Formal y material. Contenidos pétreos. Poder constituyente. Originario, derivado. Poder constituyente y poder constituido.
24-03	Feriado Día Nac. De la Memoria por la verdad y la justicia.		
28-03	4	2	Jerarquía constitucional. Federalismo. Sistema Representativo y Republicano. Normas operativas y programáticas. La emergencia en el Estado Constitucional: jurisprudencia. Declaraciones, derechos y garantías. Enumerados y no enumerados. Generaciones Constitucionales.
30-03	5	3	Derecho Público y Provincial: Concepto. Las Provincias: Autonomía – Diferencia con la Autonomía Municipal. La constitución de Catamarca de 1988.
04-04	6	3	Régimen Municipal. El Municipio: concepto, elementos y origen. Competencia. El Municipio en la Constitución de Catamarca.
06-04	7	4	Derecho Administrativo: concepto. Fuentes. Función Administrativa: concepto. Clasificación.
11-04	8	4	Organización Administrativa: Introducción. Modalidades. Caracteres de los entes descentralizados, centralizados y desconcentrados.



13-04	9	5	El Acto Administrativo: concepto. Alcance. Elementos: concepto. Competencia-Objeto-Motivación-Causa-Procedimiento-Finalidad. Formas de publicidad.
18-04	10	5	Caracteres: concepto – Presunción de legitimidad – Ejecutividad y Ejecutoriedad – Estabilidad – Impugnabilidad
20-04	11	5	Régimen de nulidades. Modificación. Extinción. Ley Provincial 3.559 y Ley Nacional 19.549.
25-04	12		1er. Parcial
27-04	13	6	Hecho Administrativo: concepto – Diferencia con el Acto Administrativo – Régimen Jurídico – Recursos Administrativos – Acción Judicial. Simples Actos de la Administración: concepto. Actos interorgánicos e interadministrativos, dictámenes: clases – Diferencia con el Acto Administrativo.
02-05	14	6	Reglamento Administrativo: concepto – Diferencias con el Acto Administrativo – Régimen Jurídico – Publicación – Modificación – Clases de Reglamentos (Ejecución, Autónomos, Delegados, y De Necesidad y Urgencia-D.N.U.).
04-05	15	7	Contratos de la Función Administrativa: Contratos Civiles y administrativos: criterio de jurisdicción – criterio formal – criterio legalista – criterio finalista – criterio de las cláusulas exorbitantes – criterio de la subordinación – criterio según el carácter en que obra la administración pública.
09-05	16	7	Contratos de la Administración o Contratos en la Función Administrativa. Los contratos de la Administración, Elementos: sujetos – consentimiento – contenido – forma. Formación.
11-05	17	7	Elección del cocontratante. Licitación Pública (etapas), privada, concursos, subasta pública, contratación directa. Clases. Significación económica. Libre elección por negociación directa.
16-05	18	7	Otras modalidades contractuales. Iniciativa privada. Régimen legal: Ley 4938 y su reglamentación; Dec. Nac. PEN Nº 893/2012.
18-05	19	8	Principios básicos de los contratos administrativos: publicidad – libre concurrencia – igualdad. Etapas o fases del procedimiento licitatorio.
23-05	20	8	Autorización – Elaboración de pliego de condiciones – llamado a licitación – presentación de propuestas – acto de apertura – merituación y pre adjudicación – adjudicación.
25-05			Feriado Nacional
30-05	21	9	Contratos Administrativos en particular: Contrato de obra pública. Servicio Público. Concesiones
01-06	22	9	Suministros. Empleo Público. Conceptos. Obligaciones de las partes. Ejecución. Extinción.
02-06	23		2do. Parcial
06-06	24	10	Procedimiento y Proceso Administrativos: Principios: legalidad objetiva – impulsión de oficio e instrucción – verdad material – debido proceso o garantía de defensa – informalismo a favor del administrado – de contradicción – ausencias de costas y eficacia – carácter escrito.
08-06	25	10	Impugnación de las decisiones en sede administrativa: concepto. Los recursos Administrativos. Los recursos en particular. Denuncia de Ilegitimidad.
15-06	27		3er. Parcial

Fecha	Nº	Un	TEMA
16-03	1	2	Jerarquía constitucional. Federalismo. Declaraciones, derechos y garantías. Enumerados y no enumerados. Generaciones Constitucionales



28-03	2	3	Régimen Municipal. El Municipio: concepto, elementos y origen. Competencia. El Municipio en la Constitución de Catamarca.
06-04	3	4	Organización Administrativa: Introducción. Modalidades. Caracteres de los entes descentralizados, centralizados y desconcentrados.
13-04	4	5	El Acto Administrativo: concepto. Alcance. Elementos: concepto. Competencia-Objeto-Motivación-Causa-Procedimiento-Finalidad. Formas de publicidad.
27-04	5	6	Reglamento Administrativo: concepto – Diferencias con el Acto Administrativo-Clases de Reglamentos (Ejecución, Autónomos, Delegados, y De Necesidad y Urgencia-D.N.U.).
09-05	6	7	Elección del cocontratante. Licitación Pública (etapas), privada, concursos, subasta pública, contratación directa. Clases. Significación económica. Libre elección por negociación directa.
16-05	7	8	Autorización – Elaboración de pliego de condiciones – llamado a licitación presentación de propuestas – acto de apertura – meritación y pre adjudicación – adjudicación.
23-05	8	9	Contratos Administrativos en particular: Contrato de obra pública. Servicio Público. Concesiones.
08-06	9	10	Procedimiento y Proceso Administrativos: Principios: legalidad objetiva – impulsión de oficio e instrucción – verdad material – debido proceso o garantía de defensa – informalismo a favor del administrado – de contradicción – ausencias de costas y eficacia – carácter escrito.